عقد إدارة وتشغيل وحدات سكنية مفروشة

شركة سويتي مانجمنت – الرياض، المملكة العربية السعودية

رقم العقد: SM-.....

إنه في يوم (.....) بتاريخ ..../..../.....هـ الموافق ..../..../.....م، تم الاتفاق وتحرير هذا العقد في مدينة الرياض بين كل من:

أولاً: الطرف الأول (المالك)

الاسم	.....
رقم الهوية / الإقامة	.....
رقم الجوال	.....
البريد الإلكتروني	.....
العنوان الوطني	.....
اسم البنك ورقم الآيبان	.....

ثانياً: الطرف الثاني (المشغل)

الاسم	شركة سويتي مانجمنت (شركة ذات مسؤولية محدودة)
السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد	7036425838
الرقم الضريبي	.....
العنوان	الرياض، المملكة العربية السعودية – العنوان الوطني: .....
البريد الإلكتروني	info@suitiee.com
الموقع الإلكتروني	suitiee.com
يمثلها في التوقيع	خالد العقيل، بصفته: .....

ويُشار إلى كل منهما فيما بعد بـ"الطرف" وإليهما معاً بـ"الطرفين".

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك الوحدات السكنية المفروشة المبينة في الملحق رقم (1)، أو يملك الحق النظامي في تأجيرها، ويرغب في إسناد مهام إدارتها وتسويقها وتشغيلها اليومي إلى جهة متخصصة؛ وحيث إن الطرف الثاني شركة متخصصة في إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة ولديه الخبرة والكفاءة اللازمة لذلك؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، على الشروط والأحكام الآتية:

البند الأول: التمهيد والملاحق

يُعد التمهيد السابق والملاحق المرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه، وتُقرأ وتُفسر معه، وهي: الملحق رقم (1) بيانات الوحدات وقائمة الجرد، والملحق رقم (2) الأسعار الاسترشادية والحدود الدنيا للأسعار.

البند الثاني: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا العقد، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الوحدات: الوحدات السكنية المفروشة المبينة في الملحق رقم (1) وما يُضاف إليها باتفاق كتابي بين الطرفين.

2. الضيف: كل شخص يحجز إحدى الوحدات أو يقيم فيها بموجب حجز تم عن طريق الطرف الثاني.

3. منصات الحجز: المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تُعرض عليها الوحدات للحجز، مثل Airbnb و Booking.com وجاذر إن، والموقع الإلكتروني للطرف الثاني، والحجز المباشر.

4. إجمالي قيمة الحجوزات: إجمالي المبالغ المحصلة فعلياً من الضيوف مقابل الإقامة في الوحدات خلال الشهر، قبل خصم عمولات منصات الحجز ورسوم بوابات الدفع، وبعد استبعاد المبالغ المستردة للضيوف ومبالغ التأمين المستردة.

5. المصاريف التشغيلية: تكاليف النظافة والمغسلة والمستلزمات الفندقية والصيانة والإصلاحات وفواتير الخدمات (الكهرباء والمياه والإنترنت) ورسوم التراخيص وعمولات منصات الحجز ورسوم بوابات الدفع، وأي تكاليف أخرى لازمة لتشغيل الوحدات.

البند الثالث: موضوع العقد

1. يُسند الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني إدارة وتشغيل الوحدات، ويتولى الطرف الثاني أعمال التسويق، والتأجير اليومي وقصير المدة، وإدارة الحجوزات، واستقبال الضيوف وخدمتهم، وتنسيق أعمال النظافة والصيانة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للوحدات.

2. يبذل الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته العناية المهنية المعتادة، دون أن يُعد ذلك ضماناً لنسبة إشغال أو حد أدنى من الإيرادات.

3. يفوض الطرف الأول الطرف الثاني في عرض الوحدات على منصات الحجز من خلال حسابات الطرف الثاني، وتحديد الأسعار وفق البند السابع، وقبول الحجوزات أو رفضها، وتحصيل المبالغ من الضيوف، ووضع قواعد الإقامة، والتعاقد مع مقدمي الخدمات اللازمين للتشغيل.

4. يقر الطرف الأول بأنه المالك للوحدات أو صاحب الحق النظامي في تأجيرها، وبعدم وجود أي مانع نظامي أو تعاقدي من تشغيلها كوحدات ضيافة، ويتحمل وحده أي مطالبات تنشأ عن خلاف ذلك.

البند الرابع: التزامات الطرف الثاني

1. تسويق الوحدات وإعداد إعلاناتها وصورها وإدارة صفحاتها على منصات الحجز.

2. إدارة الحجوزات والتواصل مع الضيوف قبل الإقامة وأثناءها وبعدها، وتنظيم الدخول والخروج.

3. تنسيق أعمال النظافة والمغسلة والصيانة عبر موردي خدمات معتمدين، والمحافظة على الوحدات في حالة تشغيلية جيدة.

4. تسجيل الضيوف لدى الجهات المختصة والتعامل مع بياناتهم وفق الأنظمة المعمول بها.

5. إشعار الطرف الأول بأي ضرر جوهري يلحق بالوحدات خلال (48) ساعة من علمه به.

6. إرسال كشف الحساب الشهري وتحويل المستحقات وفق البند السادس.

البند الخامس: التزامات الطرف الأول

1. تسليم الوحدات مفروشة وجاهزة للتشغيل وفق المعايير التي يحددها الطرف الثاني، بموجب محضر استلام وجرد يوقعه الطرفان.

2. تقديم صك الملكية أو ما يثبت حقه في التصرف بالوحدات، وأي مستندات تطلبها الجهات المختصة أو منصات الحجز.

3. تحمل المصاريف التشغيلية وفق البند الثامن، وتحمل تكاليف التجهيز الأولي للوحدات (المفروشات والمستلزمات الفندقية والأقفال الذكية ونحوها) ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك.

4. التأمين على الوحدات ومحتوياتها وفق البند التاسع.

5. عدم التدخل في التشغيل اليومي أو التواصل المباشر مع الضيوف إلا عن طريق الطرف الثاني.

البند السادس: أتعاب الإدارة والتسوية المالية

1. يستحق الطرف الثاني أتعاب إدارة وتشغيل بنسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي قيمة الحجوزات للوحدات شهرياً، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة على الأتعاب وفق الأنظمة المعمول بها.

2. يرسل الطرف الثاني إلى الطرف الأول كشف حساب شهرياً، يتضمن الحجوزات وإجمالي قيمتها والأتعاب والمصاريف التشغيلية والخصومات وصافي مستحقات الطرف الأول، ويحق للطرف الأول طلب المستندات المؤيدة له.

3. يحوّل الطرف الثاني صافي مستحقات الطرف الأول إلى حسابه البنكي المبين في هذا العقد خلال (10) عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر ميلادي، وتُحتسب الحجوزات في الشهر الذي تقع فيه ليالي الإقامة.

4. يحق للطرف الثاني خصم أتعابه والمصاريف التشغيلية المستحقة من الإيرادات المحصلة قبل تحويل صافي المستحقات.

البند السابع: الأسعار التشغيلية

1. تُعد الأسعار الواردة في الملحق رقم (2) أسعاراً استرشادية، وهي شاملة ضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق.

2. يحق للطرف الثاني تعديل الأسعار اليومية صعوداً أو نزولاً وفقاً لمواسم الطلب والفعاليات ونسب الإشغال وسياسات منصات الحجز والعروض الترويجية، على ألا يقل سعر الليلة لأي وحدة عن الحد الأدنى المبين في الملحق رقم (2) إلا بموافقة الطرف الأول، ويجوز أن تكون الموافقة عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب.

3. تُحدد رسوم النظافة والخدمات الإضافية التي تُحصّل من الضيوف وفق سياسة التشغيل لدى الطرف الثاني، وتُعد جزءاً من إجمالي قيمة الحجوزات.

البند الثامن: الصيانة والنظافة والمصاريف التشغيلية

1. يتحمل الطرف الأول التكلفة الفعلية للمصاريف التشغيلية، وتُخصم من الإيرادات أو تُسدد وفق الفواتير المعتمدة.

2. يحق للطرف الثاني تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح دون موافقة مسبقة بما لا يتجاوز (1,000) ألف ريال للعملية الواحدة، وما زاد على ذلك يتطلب موافقة الطرف الأول كتابياً أو عبر الوسائل الإلكترونية. وفي الحالات العاجلة التي تهدد سلامة الوحدة أو الضيوف، يُعد عدم الرد خلال (48) ساعة من الإشعار موافقة ضمنية.

3. إذا لم تكفِ إيرادات الشهر لتغطية المصاريف التشغيلية المستحقة، يلتزم الطرف الأول بسداد الفرق خلال (7) سبعة أيام من تاريخ المطالبة، أو يُخصم من إيرادات الأشهر التالية بحسب اختيار الطرف الثاني.

البند التاسع: أضرار الضيوف والمسؤولية والتأمين

1. لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن الأضرار أو التلفيات أو المفقودات التي تقع في الوحدات بفعل الضيوف أو الغير، ويلتزم ببذل العناية اللازمة لمطالبة الضيف أو منصة الحجز بالتعويض، وتحويل ما يُحصّل إلى الطرف الأول بعد خصم تكاليف الإصلاح.

2. لا تتجاوز مسؤولية الطرف الثاني الإجمالية عن أي مطالبة تنشأ عن هذا العقد قيمة أتعاب الإدارة التي تقاضاها خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ المطالبة، ولا يُسأل عن الأرباح الفائتة أو الأضرار غير المباشرة، ما لم يكن الضرر ناتجاً عن غش أو خطأ جسيم منه.

3. يتحمل الطرف الأول مسؤولية التأمين على الوحدات ومحتوياتها ضد الحريق والسرقة والأضرار، ولا يتحمل الطرف الثاني أي ضرر كان من الممكن تغطيته بالتأمين.

البند العاشر: الحصرية وعدم التجاوز واستخدام المالك

1. يلتزم الطرف الأول طوال مدة العقد بعدم تأجير الوحدات أو عرضها للتأجير بشكل مباشر أو عن طريق أي جهة أخرى.

2. يلتزم الطرف الأول بعدم التعامل المباشر مع الضيوف الذين تم استقطابهم عن طريق الطرف الثاني، طوال مدة العقد ولمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ انتهائه، وإلا استحق الطرف الثاني أتعابه كاملة عن تلك الحجوزات.

3. يحق للطرف الأول حجز أي وحدة لاستخدامه الشخصي بإشعار مسبق لا يقل عن (14) أربعة عشر يوماً، وبما لا يتعارض مع الحجوزات المؤكدة، ولا يستحق الطرف الثاني أتعاباً عن تلك الفترات، ويتحمل الطرف الأول تكاليف النظافة المرتبطة بها.

البند الحادي عشر: التراخيص والالتزام النظامي وحماية البيانات

1. يتعاون الطرفان في استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل الوحدات من وزارة السياحة والجهات المختصة، ويتحمل الطرف الأول رسومها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

2. يتولى الطرف الثاني جمع بيانات الضيوف ومعالجتها وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة، ولا يُطلع الطرف الأول منها إلا على ما تقتضيه الحاجة أو الأنظمة.

3. يلتزم الطرفان بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتشغيل الوحدات.

البند الثاني عشر: مدة العقد وتجديده

مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ توقيعه، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بما لا يقل عن (30) ثلاثين يوماً.

البند الثالث عشر: إنهاء العقد وآثاره

1. يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته الجوهرية وعدم معالجة الإخلال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً.

2. إذا أنهى الطرف الأول العقد خلال السنة الأولى دون سبب مشروع، التزم بإشعار الطرف الثاني قبل (60) ستين يوماً على الأقل، وبدفع تعويض يعادل مجموع أتعاب الإدارة المستحقة عن آخر شهرين.

3. عند انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب: (أ) تبقى الحجوزات المؤكدة قائمة ويستمر الطرف الثاني في إدارتها حتى انتهائها مع استحقاقه لأتعابه عنها؛ (ب) تبقى حسابات منصات الحجز والإعلانات والصور والتقييمات ملكاً للطرف الثاني؛ (ج) تتم التسوية المالية النهائية وتسليم الوحدات ومفاتيحها وفق محضر استلام وجرد خلال (30) ثلاثين يوماً.

البند الرابع عشر: القوة القاهرة

لا يُعد أي من الطرفين مخلاً بالتزاماته إذا تعذر تنفيذها بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، كالأوبئة والكوارث الطبيعية والقرارات الحكومية التي تمنع التشغيل أو تقيده، وتُوقف الالتزامات المتأثرة طوال مدة القوة القاهرة. فإذا استمرت أكثر من (60) يوماً، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي دون تعويض.

البند الخامس عشر: السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية شروط هذا العقد وأي معلومات مالية أو تشغيلية أو بيانات ضيوف يطلعان عليها بسببه، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا بموافقة الطرف الآخر أو بطلب من جهة نظامية مختصة، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العقد.

البند السادس عشر: الإشعارات

تكون الإشعارات والمراسلات بين الطرفين كتابية، ويُعتد بها إذا أُرسلت إلى البريد الإلكتروني أو رقم الجوال (بما في ذلك الواتساب) أو العنوان الوطني المبين لكل طرف في صدر هذا العقد. ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بأي تغيير في بياناته، وإلا عُدّ الإرسال إلى البيانات السابقة صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

البند السابع عشر: التنازل وانتقال الملكية

لا يجوز للطرف الأول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته بموجبه إلا بموافقة كتابية من الطرف الثاني، ويجوز للطرف الثاني التنازل عنه لأي شركة تابعة له بعد إشعار الطرف الأول. وفي حال انتقال ملكية أي وحدة، يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني مسبقاً، وبإبلاغ المالك الجديد بهذا العقد وبالحجوزات المؤكدة.

البند الثامن عشر: النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

يخضع هذا العقد ويُفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ينشأ عنه ودياً خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشوئه، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالفصل فيه.

البند التاسع عشر: أحكام ختامية

1. يمثل هذا العقد وملاحقه كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعه، ويحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة.

2. لا يُعتد بأي تعديل على هذا العقد إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرفين.

3. إذا تبين بطلان أي حكم من أحكام هذا العقد، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي أحكامه.

4. حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني عليه.

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني (شركة سويتي مانجمنت)
الاسم:	الممثل: خالد العقيل
التوقيع:	الصفة: .....
التاريخ:	التوقيع والختم: .....

الملحق رقم (1): بيانات الوحدات وقائمة الجرد

#	نوع الوحدة	رقم الصك	العنوان / رقم الشقة	المساحة (م²)	رقم الترخيص السياحي
1					
2					
3					
4					
5					
6					

يُرفق بهذا الملحق محضر استلام وجرد مصوّر لكل وحدة، يبين الأثاث والأجهزة والمحتويات وحالتها عند الاستلام، ويوقعه الطرفان، ويُعتمد أساساً للتسليم عند انتهاء العقد.

الملحق رقم (2): الأسعار الاسترشادية والحدود الدنيا

نوع الوحدة	السعر الاسترشادي (ريال / ليلة)	الحد الأدنى (ريال / ليلة)
استديو	575	
استديو مع جلسة خارجية	635	
غرفة نوم وصالة	635	
غرفة نوم وصالة مع جلسة خارجية	690	
غرفتا نوم وصالة	865	
ثلاث غرف نوم وصالة	980	

الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق، ويُحدد الحد الأدنى لكل نوع وحدة بالاتفاق بين الطرفين عند التوقيع.

توقيع الطرف الأول	توقيع الطرف الثاني